

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3045/2536

นาย กำแพง เฟลิน ธรรม
นาย ไคล บัวพรหมมี โดยนายธนวัฒน์
บัว พรหม มี

โจทก์

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 146

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้โจทก์นำเงินค่าที่ดินมาวางศาลภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันทำยอมแล้วจำเลยจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่วันชำระเงิน แต่เมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาวางเงินแล้ว โจทก์ยื่นคำร้องขอไม่วางเงินอ้างว่าที่ดินพิพาทถูก น. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยอีกคดีหนึ่งยึดไว้ ทำให้จำเลยไม่สามารถโอนที่ดินให้แก่โจทก์ได้ ศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากรณีเป็นการแก้ไขคำพิพากษตามยอมไม่อาจสั่งให้โจทก์ไม่วางเงินได้ ดังนี้แม้จะปรากฏว่าในคดีแพ่งที่ น. เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลย โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ถอนการยึดที่ดินพิพาทและศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า การที่โจทก์ยังไม่ได้วางเงินเพราะจำเลยไม่อาจปฏิบัติตามสัญญายอมได้ เนื่องจากน. ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพิพาทไว้ก่อน จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญายอม และโจทก์มีสิทธิตามคำพิพากษตามยอมที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนจึงให้ถอนการยึดที่ดินพิพาทในคดีดังกล่าวก็ตาม แต่คำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองเรื่องนี้ก็ไม่ขัดกันเพราะประเด็นในคดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องวางเงินภายในกำหนดเวลาตามคำพิพากษตามยอมในคดีนี้ แต่ประเด็นตามคำพิพากษาศาลฎีกาคดีดัง

กล่าวนั้นเป็นเรื่องถอนการยึดทรัพย์ แม้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาคดีดังกล่าวจะกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญายอมก็ตาม แต่ก็เพียงพอกล่าวอ้างถึงเหตุอันสมควรถอนการยึดที่ดินพิพาทเท่านั้น กรณีจึงมีประเด็นพิพาทต่างกัน และผลแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองคดีก็เป็นคนละเรื่องกัน หาขัดแย้งกันไม่ โจทก์จึงไม่ชอบที่จะนำคำพิพากษาศาลฎีกาคดีดังกล่าวมาอ้างในคดีนี้เพื่อขอวางเงินตามคำพิพากษายอมในคดีนี้ได้อีก

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท ขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามสัญญา และศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายอมให้โจทก์นำเงินค่าที่ดินจำนวน 1,800,000 บาท มาวางศาลภายใน 3 เดือนนับแต่วันทำยอมแล้วจำเลยจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่วันชำระเงิน แต่เมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาวางเงินตามสัญญายอมแล้ว โจทก์ยื่นคำร้องขอไม่วางเงิน อ้างว่าที่ดินพิพาทถูกนายชัย โควังศรีวงศ์ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 437/2531 ของศาลชั้นต้น ยึดไว้ ทำให้จำเลยไม่สามารถโอนที่ดินให้แก่โจทก์ได้ ศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นว่า กรณีเป็นการแก้ไขคำพิพากษายอม ไม่อาจสั่งให้โจทก์ไม่วางเงินได้ นอกจากโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวแล้ว โจทก์ยังได้ยื่นคำร้องในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 437/2531 ของศาลชั้นต้นที่นายชัยเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลย ว่า โจทก์อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนในที่ดินพิพาทได้อยู่ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 นายชัยไม่มีอำนาจบังคับคดีแก่ที่ดินพิพาทได้ ขอให้งดการขายทอดตลาดและถอนการยึดทรัพย์ปรากฏว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการที่โจทก์ยังไม่ได้วางเงินเพราะจำเลยไม่อาจปฏิบัติตามคำพิพากษายอมได้

เนื่องจากนายชัยได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพิพาทไว้ก่อน จึงถือไม่ได้ว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญายอม และโจทก์มีสิทธิตามคำพิพากษาตามยอมที่จะบังคับให้ จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 แม้ที่ดินพิพาทจะมีชื่อเป็นของจำเลยอยู่ และนายชัยได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด ที่ดินพิพาทไว้ก่อนแล้วก็ตามแต่นายชัยจะมาบังคับคดียึดที่ดินพิพาทให้กระทบ กระทั่งสิทธิของโจทก์อันอาจขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นหาได้ไม่ และศาลฎีกา พิพากษาให้ถอนการยึดที่ดินพิพาท โจทก์จึงได้ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2534 ขอร้องเงินค่าที่ดินจำนวน 1,800,000 บาท เพื่อชำระค่าที่ดินพิพาทให้จำเลย ตามคำพิพากษาตามยอมในคดีนี้อีก

ศาลชั้นต้นส่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาในชั้นฎีกามีว่า หลังจากศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ถอนการ ยึดที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5039/2533 ระหว่างนาย ชัย โค้วศรีวงศ์หรือโค้วศรีวงศ์โจทก์ นายอนุวัฒน์ บัวพรหมมี ในฐานะทายาทและผู้ จัดการมรดกของนายไคล บัวพรหมมี จำเลยและนายกำแพง เพลินธรรม ผู้ร้องแล้ว โจทก์ซึ่งเป็นผู้ร้องตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวจะกลับมีสิทธิวางเงินจำนวน 1,800,000 บาท เพื่อชำระค่าที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยตามสัญญา ประนีประนอมยอมความซึ่งศาลได้พิพากษาให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญา ประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2531 หรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวโจทก์

ฎีกาความว่าแม้ในคดีนี้จะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาพิพากษาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิวางเงินค่าที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 4023/2533 แต่ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 5039/2533 ในอีกคดีหนึ่ง วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ เป็นกรณีที่คำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งสองขัดกันโจทก์จึงมีสิทธิวางเงินปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งสองขัดกันหรือไม่เห็นว่า ผลแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองเป็นคนละเรื่องกัน กล่าวคือประเด็นพิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกา คดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อสัญญาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2531 โดยโจทก์จะต้องนำเงินจำนวน 1,800,000 บาทมาวางศาลภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวก่อน แล้วจำเลยจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่โจทก์ชำระเงิน ส่วนประเด็นพิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5039/2533 เป็นเรื่องถอนการยึดที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างเหตุผลสำคัญที่ศาลฎีกาให้ถอนการยึดคือ โจทก์คดีนี้หรือผู้ร้องในคดีดังกล่าวมีสิทธิตามคำพิพากษาที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 นายชัยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าวนี้จะบังคับคดีที่ดินพิพาทให้กระทบกระทั่งสิทธิของโจทก์ในคดีนี้อันอาจขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินหาได้ไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 เท่านั้น ดังนั้น แม้คำพิพากษาศาลฎีกาตามที่โจทก์อ้างจะได้กล่าวถึงโจทก์ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความก็ตาม แต่ก็เพียงกล่าวถึงเหตุให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้ถอนการยึดที่ดินพิพาทหรือไม่เท่านั้น กรณีจึงมีประเด็นพิพาทต่างกัน คำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองไม่ขัดกัน โจทก์จะนำคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีเรื่องอื่นนั้นมาอ้างในคดีนี้ไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอวางเงินตามคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 29

มีนาคม 2534 ซึ่งเกินกำหนดเวลาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว จึงไม่มี
สิทธิที่จะวางเงินได้

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-จิระ บุญพจนสุนทร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>